

RESOLUCION DIRECTORAL N° LC1018 - UGELT

Tocache, **06 MAR 2023**

Visto, el Memorando N° 078-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 28 de febrero del 2023, que Autoriza Proyectar Resolución Directoral de Reconocimiento de nueva Directora de la Institución Educativa Privada "San Martín de Porres" de Uchiza, distrito del mismo nombre, provincia de Tocache, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 5° del Título I de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, menciona que la libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias. **Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley.** La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos; en concordancia con el artículo N° 89 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED donde se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación;

Por consiguiente, al artículo N° 01 del Decreto Legislativo N° 882- 1996- Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicio educativo con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura; de igual modo en el artículo N°02, indica que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa; del mismo modo en el artículo N° 03 menciona que las Instituciones Educativas Particulares, deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal.

Que en el artículo 21.1 del Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU describe que es obligación de la I.E. Privada comunicar a la UGEL competente, el cambio de su director/a... Esta comunicación permite a la nueva persona a cargo de la dirección o dirección general de la I.E Privada representarla válidamente ante el MINEDU, las DRE y UGEL en las funciones que las normas vigentes le hubieran atribuido a ésta.



LC1018

Que, con Expediente VIR 2023002128, la Promotora profesora Wilma Clelia Escalante Dominguez de la Institución Educativa de Gestión Privada "San Martín de Porres", que brinda los servicios educativos en los niveles de Inicial y primaria de Jr. Junin N° 600 de Uchiza, distrito del nombre, provincia de Tocache; solicita el reconocimiento de la nueva Directora; presentando los requisitos mínimos exigidos por las normas vigentes.

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 -2021-MINEDU; Decreto Legislativo N° 882-1996-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, a partir del 02 de enero del 2023, como Directora de la Institución Educativa Privada "San Martín de Porres", de los niveles educativos Inicial y Primaria, ubicado en el Jr. Junin N° 600 de Uchiza, distrito del mismo nombre, provincia de Tocache, Departamento de San Martín; a la Profesora Rut Melina AGUIRRE CAPA, identificada con DNI N° 41615412, con grado académico de Profesora de Computación e Informática con el Número de registro 00685-P-DUGEL-T del Instituto Superior Pedagógico Público de Uchiza.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Especialista de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, realice el suceso correspondiente ante el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a la administrada inmerso en la presente Resolución y al Responsable de ESCALE para su registro en el Sistema, en la forma establecida por Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase



Mag. Jorge Danny Sandoval Ruiz
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
Tocache

JDSR/DUGELT
MPV/DOPDI
MBP/Rac.